

1006670-95.2020.8.26.0047

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Indenização por Dano Moral

Magistrado: Paulo André Bueno de Camargo

Comarca: Assis

Foro: Foro de Assis

Vara: Vara da Fazenda Pública

Data de Disponibilização: 17/12/2022

... Autor que, denunciado por crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas (art. 33, caput, c.c. o art. 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/2006, na forma do art. 69 do Código Penal), teve sua prisão em flagrante convertida em prisão preventiva e permaneceu preso no curso do processo, sendo, ao final, absolvido por insuficiência probatória (art. 386, VI, atual VII, do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Assis

Foro de Assis

Vara da Fazenda Pública

Rua Fadlo Jabur, Nº 95, Assis - SP - cep 19800-045

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1006670-95.2020.8.26.0047 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1006670-95.2020.8.26.0047

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Indenização por Dano Moral

Requerente:

Edson Gonçalves

Requerido:

Fazenda Pública do Estado de São Paulo

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Paulo André Bueno de Camargo

Vistos.

Trata-se de ação de indenização por dano moral ajuizada por EDSON GONÇALVES em face de FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, na qual alega o autor que foi preso preventivamente em data de 21/10/2004 (feito nº 0001250-34.2017.8.26.0047).

Sustenta que a quantidade de crimes a ele imputados diz respeito a sua suposta participação em rebelião na Penitenciária de Assis/SP em 18/02/2002. Declara que em 05/02/2020, foi absolvido por absoluta falta de provas. Afirma que permaneceu preso preventivamente desde 21/10/2004 até a data da revogação da prisão em 27/02/2009, quando foi colocado em liberdade. Pleiteia indenização por danos morais no importe de R\$ 209.000,00 e indenização por danos materiais no valor de R\$ 209.000,00.

Decisão de deferimento dos benefícios da Justiça Gratuita (fl. 172).

A FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, contestou a ação (fls. 178/197) alegando, em síntese, que inexistiu qualquer ato ilícito praticado e que a responsabilidade estatal no caso em tela é subjetiva e que o Estado só pode ser responsabilizado se provado o erro judicial, contrário à lei ou a realidade dos fatos, ou motivada por dolo, fraude, ou má-fé, o que não ficou comprovado. Defende que não há qualquer dano a ser indenizado estando ausentes o nexo causal e a ilicitude. Requer a

improcedência do pedido.

Decisão determinando a especificação de provas (fl. 203). A Fazenda do Estado pugnou pelo julgamento do feito (fl. 206), enquanto o autor requereu a produção de prova oral, documental e pericial.

Termo de audiência (fls. 242/243).

Alegações Finais da parte autora (fls. 247/248).

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

O feito está apto ao julgamento.

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais, posto que a parte autora foi absolvida da condenação ausência de provas. Pugnou pela condenação da requerida ao pagamento de indenização de danos morais e materiais, em razão de suposta prisão ilegal.

No mérito, a ação é improcedente.

A Constituição Federal dispõe em seu art. 37, § 6º que "as pessoas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros, assegurado o regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa."

No tocante ao dano causado por erro judiciário, restou disciplinado no art. 5º, inc. LXXV, da CF que "o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença."

No caso em exame, a prisão processual do autor decorreu em razão da suposta prática dos crimes relacionados aos seguintes artigos do Código Penal Brasileiro:

artigo 121, § 2º, incisos I, III, IV (por 03 vezes) c/c o artigo 29; artigo 121, § 2º, incisos I, II, IV c/c o artigo 14, II (por 03 vezes); artigo 147 "caput" (por 29 vezes) c/c artigo 70; artigo 354 e artigo 163, § único (todos do Código Penal Brasileiro), conforme constou da denúncia e mandado de prisão (fls. 25/31).

Nota-se que a sentença condenatória criminal (fls. 89/113) proferida nos autos nº 381/2002 não se mostrou inicialmente abusiva, tendo em vista que o autor foi devidamente identificado pelas vítimas e testemunhas (fl. 109/110).

Ocorre que pronunciado a julgamento pelo Conselho de Sentença, este decidiu pela absolvição do autor por inexistência de provas, com fulcro no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal, por não haver prova da existência do fato (fls. 127/128).

Em audiência de instrução, a testemunha Dorival Rodrigues dos Santos, ao ser questionada sobre Edson, informou que este foi seu funcionário durante cerca de oito ou nove meses, que à época pagava cerca de 400 reais por semana a ele e que possuía um bom desempenho no trabalho. Declarou, ainda, que após a prisão do autor, não teve mais contato com ele.

A testemunha Fabiano Ferraz de Moura, por sua vez, ao ser inquirida, declarou que conheceu Edson no CDP de Bauru onde também se encontrava detido e que naquele lugar havia superlotação das celas, sendo que viviam em 24, 25 e até mesmo 26 detentos por cela. Informou que não era possível dormir tranquilamente e que a condição de saúde era precária, sendo que dificilmente havia atendimento médico. Sustentou que não havia ventilação e que as condições eram péssimas. Declarou que conheceu Edson na Penitenciária, que soube que ele havia sido preso por "umas mortes" e que conviveu com ele de 2004 a 2006.

Importa esclarecer que, ainda que o autor tenha sido preso e absolvido por ausência de provas, tendo de permanecer em uma penitenciária em condições precárias, tal fato não lhe concede o direito à indenização por danos morais e materiais, visto que não foi praticado qualquer ato ilícito pela requerida.

Isto porque, não tendo o autor sido absolvido com base nos incisos I, III e IV do art. 386 do Código de Processo Penal, a mera absolvição do autor em processo criminal em que respondeu preso, em razão de prisão preventiva, não configura ato ilícito do Estado a justificar sua condenação em indenização por dano moral ou material.

Nesse sentido, cito precedentes:

"APELAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - ERRO JUDICIÁRIO - Indenização por danos morais e materiais - Pretensão indenizatória fundamentada em prisão em

flagrante supostamente ilegal, uma vez que teria sido embasada em prova ilícita, consoante decidido pelo Col. STJ quando do julgamento de "habeas corpus" - Descabimento de indenização - Hipótese em que na época do ocorrido inexistiu irregularidade na persecução penal, havendo apenas divergência entre o posicionamento adotado pela primeira e segunda instância deste Eg. Sodalício e o entendimento adotado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça - Erro judiciário não identificado na espécie - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e desta C. 9ª Câmara de Direito Público - Improcedência da ação mantida - Honorários recursais fixados - Recurso não provido." (TJSP; Apelação Cível 1006824-80.2021.8.26.0079; Relator (a): Rebouças de Carvalho; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Público; Foro de Botucatu - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 04/07/2022; Data de Registro: 04/07/2022 - destaquei).

"AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - Pretensão indenizatória fundamentada em prisão cautelar supostamente ilegal, uma vez que teria sido embasada em prova ilícita, bem como na demora de 5 (cinco) dias para o cumprimento da ordem de soltura proferida em "habeas corpus" - Improcedência do pedido bem decretada em primeiro grau - Ordens de prisão expedidas que se justificavam plenamente ao tempo em que foram pronunciadas, sendo coligidos pela autoridade policial outros elementos de convicção, além das interceptações telefônicas que foram consideradas ilegítimas posteriormente - Abuso de autoridade ou erro judiciário não identificados na espécie - Rejeição da denúncia, fundada no livre convencimento do magistrado que fazia o controle de admissibilidade dessa peça, que não arreda a indicação de que havia justa causa para a prisão do autor - Liberação deste que se deu tão logo foi solucionado o impasse acerca da competência para o cumprimento da decisão que "suspendeu a eficácia do decreto de prisão preventiva dos pacientes e dos co-acusados - Apelo não provido." (Apelação Cível nº 0001547-33.2011.8.26.0053, Des. Paulo Dimas Mascaretti, j. 16.05.12 - destaquei).

Na lição de Amaro Cavalcanti, "as medidas tomadas pela autoridade pública para os fins de segurança pública e privada, ou para outros misteres da polícia em geral, ainda que, as vezes, violadoras das garantias da liberdade individual... omissis... não dão, em regra, lugar a nenhuma ação de reparação pecuniária contra o Estado" (v. Responsabilidade Civil do Estado", vol. I, Forense, p. 627)

Nessa senda, a decisão que decretou a prisão do autor e, posteriormente, proferiu sentença condenatória, baseou-se, também, na gravidade concreta da imputação e nas condutas ilícitas atribuídas na denúncia, assim, o magistrado reconheceu que os elementos juntados no processo criminal demonstravam a necessidade de garantia da ordem pública.

Desse modo, a prisão do autor se deu em obediência aos requisitos legais, não se verificando razoabilidade em se exigir do Estado que o indenize por haver exercido seu poder e/ou dever de proceder à persecução criminal e aos atos que julgou necessários para empreendê-la de forma satisfatória, ainda que, ao final, o autor tenha sido absolvido por ausência de provas do fato criminoso a permitir sua condenação definitiva, ocasionando, por isso, sua absolvição com base no inc. II do art. 386 do CPP.

Ainda nessa linha:

"APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. DANO MORAL E MATERIAL. INOCORRÊNCIA. Autor que, denunciado por crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas (art. 33, caput, c.c. o art. 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/2006, na forma do art. 69 do Código Penal), teve sua prisão em flagrante convertida em prisão preventiva e permaneceu preso no curso do processo, sendo, ao final, absolvido por insuficiência probatória (art. 386, VI, atual VII, do CPP). Ação julgada improcedente na origem. Preliminar. - Cerceamento de defesa. Inocorrência. Prova existente nos autos suficiente ao deslinde da controvérsia. Desnecessidade de colheita de prova testemunhal. Regularidade do julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC. Mérito. - Prisão cautelar necessária e deferida em decisão fundamentada, com amparo no disposto no art. 312 do Código de Processo Penal. Presença, no início da persecução penal, do 'fumus delicti comissi' e do 'periculum libertatis'. Ausência de dano moral suportado ou material suscetível de indenização. A prisão indevida não se confunde com a que se

mostrou necessária em certo momento da persecução penal. Ausência de demonstração de dolo, abuso, desvio ou descumprimento da lei que justificassem a indenização pretendida. Responsabilidade civil do Estado não caracterizada. Sentença de improcedência mantida. Honorários advocatícios majorados na forma do art. 85, § 11, do CPC/15, em atenção ao trabalho adicional do causídico. Recurso não provido." (TJSP; Apelação Cível 1001015-32.2017.8.26.0053; Relator (a): Djalma Lofrano Filho; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 11ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 04/10/2017; Data de Registro: 05/10/2017 - g.n.).

Portanto, a prisão do autor não se mostrou ilegal inicialmente, de tal maneira, que a absolvição pelo Conselho e Sentença por ausência de provas não é suficiente para a condenação da requerida ao pagamento de danos morais e materiais.

Frise-se que, em que pese a absolvição do autor, pontuo que essa ocorreu nos termos do art. 386, inc. II, do CPP in verbis:

"Art. 386. O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça:

II - não haver prova da existência do fato."

Ressalta-se que não houve a comprovação de que o autor não concorreu para a infração penal (inc. IV), de que o fato pelo qual foi preso era atípico (inc. III), nem que ficou provada a inexistência do fato (inc. I, do art. 386 do CPP), mas somente que o conjunto probatório era insuficiente para demonstrar a existência do fato criminoso imputado ao autor.

Desse modo, a improcedência da ação é medida que se impõe, visto que não restou comprovada a prisão ilegal do autor, e, desta forma a prática de ato ilícito por parte do Estado a autorizar o pleito indenizatório por danos morais e materiais.

Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial e EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

Em razão da sucumbência da parte autora, condeno-a ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da causa, ficando ressalvado, contudo, que o autor é beneficiário da justiça gratuita, aplicando-se os ditames do art. 98, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Oportunamente, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

P.R.I.C.

Assis, 13 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA